

摘要：

浙江瑞丰银行、浙江临海农商行被采取责令改正的行政监管措施

近日，浙江证监局连发两份采取责令改正措施的决定，涉及两家地方性银行浙江瑞丰银行、浙江临海农商行。

从从业人员“无证上岗”到“风险评测不合理”，再到反洗钱“缺位”，罚单暴露出部分银行在“业务狂奔”中遗留的合规问题。

人员管理粗放

浙江证监局指出了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称瑞丰银行）存在的一系列问题。

其中，令人咋舌的是，该行不仅个别基金销售业务合规审查人员未取得基金从业资格，个别不具有基金从业资格的人员实际领取基金销售业务绩效。

不仅如此，投资者风险测评分值分布不合理；个别基金产品风险等级信息展示不准确，也说明了在投资者适当性管理方面的粗放现象。

甚至，《经营证券期货业务许可证》记载事项发生变更未及时申请换领，亦反映出该行相关方面合规意识的淡薄。

关于对浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司：

经核查，我局发现你行存在以下问题：

一、投资者风险测评分值分布不合理，违反了《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第三条规定。

二、《经营证券期货业务许可证》记载事项发生变更未及时申请换领，违反了《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》（证监会公告〔2020〕58号）第五条第三款的规定。

三、个别基金销售业务合规审查人员未取得基金从业资格，个别不具有基金从业资格的人员实际领取基金销售业务绩效，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条第二款、《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》第十七条第一款的规定。

四、个别基金产品风险等级信息展示不准确，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第十六条第一款的规定。

根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条、《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条的规定，我局决定对你行采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

你行应高度重视，严格对照基金销售相关法律法规，采取有效措施落实整改，切实加强基金销售业务管理，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将视情况进行检查验收。

如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

产品准入形同虚设

浙江证监局也指出了浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称临海农商行）存在的一系列问题。

文书显示，临海农商行除了与瑞丰银行一样存在投资者风险测评分值分布不合理、个别基金产品风险等级信息展示不准确以及个别基金销售业务合规审查人员未取得基金从业资格的情况外，还有两项问题。

一是，该行未按规定报送反洗钱相关材料。

二是，在管理人、基金产品准入时，未对产品的投资范围、投资策略、风险收益特征开展实质调查。

这意味着，该行对自己在卖什么产品都不甚了解，产品准入形同虚设。



浙江临海农村商业银行股份有限公司：

经核查，我局发现你行存在以下问题：

- 一、投资者风险测评分值分布不合理，违反了《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第三条的规定。
 - 二、未按规定报送反洗钱相关材料，违反了《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）第十条、第十二条、第十五条、第十六条的规定。
 - 三、个别基金产品风险等级信息显示不准确，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第176号）第十六条第一款的规定。
 - 四、在管理人、基金产品准入时，未对产品的投资范围、投资策略、风险收益特征开展实质调查，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十七条第一款的规定。
 - 五、个别基金销售业务合规审查人员未取得基金从业资格，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第三十条第二款、《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》（证监会公告〔2020〕58号）第十七条第一款的规定。
- 根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条、《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条、《证券期货业反洗钱工作实施办法》第十七条的规定，我局决定对你行采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
- 你行应高度重视，严格对照基金销售相关法律法规，采取有效措施落实整改，切实加强基金销售业务管理，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将视情况进行检查验收。
- 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

随着《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等规定的深入实施，基金代销行业已告别野蛮生长，步入拼专业、拼合规的下半场。这对于代销机构提出了更加精细化的要求，机构也面临向“买方思维”转型的考验。

在财富管理大时代，合规不再是业务的“绊脚石”，而是机构长远发展的“护城河”。只有真正敬畏规则、敬畏市场、敬畏投资者，基金代销机构才能在未来的竞争中立于不败之地。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

限免

31

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论